

16.7 Nombre de places

Places assises 16

poids passager pas légiférer
donc meme si 10kg mettre en 2 places
sauf si RT pas ok

Calcul du nombre de place sur un motocycle

Question

Est-il possible d'obtenir deux places assises sur un motocycle si la charge utile est inférieure à 75 kg ?

Considéranants

On ne peut pas appliquer l'annexe 9 OETV (établissement du nombre de places) aux motocycles, car l'art. 107 la réserve aux voitures automobiles.

L'art. 7 OETV définit le poids à vide, le poids du chauffeur et la charge utile. Par contre, rien ne précise le poids des passagers pour les motocycles.

Dans l'annexe de la directive 2002/24/CE au chiffre 1.7, on fixe également la masse du conducteur à 75 kg.

Dans la base légale, aucune disposition ne semble exister concernant une masse plus petite que 75 kg pour le passager.

Conclusion

Selon téléphone avec Monsieur Jost de l'OFROU, celui-ci précise :

- L'OCE mentionnait un poids par personne à utiliser pour les motocycles (70 kg). Cette disposition a été supprimée de l'OETV car elle n'existait pas dans la base légale européenne.
- Il n'existe donc pas de dispositions dans le droit européen permettant de fixer le poids du passager à 75 kg.
- Il est donc possible d'octroyer une deuxième place même si la C.U. est inférieure à 75 kg.
- Il existe des véhicules avec une réception générale CE dont la C.U. restante est inférieure à 75 kg qui sont homologués avec deux places.
- Il est du ressort du conducteur de s'assurer que le poids total ne soit pas dépassé.